

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1223/2531

นายมณฑล หาญพาณิชย์

โจทก์

นายวนิช พรพิบูลย์

จำเลย

นายวนิช พรพิบูลย์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2)

ความว่า คดีนี้ เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว บัดนี้ นายสมพงษ์รวยฟูพันธ์และนายวสันต์ภมรบุตร ซึ่งเป็นผู้เสียหายร่วมกับโจทก์ ได้ยอมความกับจำเลยโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ดังปรากฏตามหนังสือยอมความท้ายคำร้องนี้ ดังนั้น สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2)ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งจำหน่ายคดีเสียด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352,353ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์มีมูล จึงมีคำสั่งให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 จำคุก 2 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา (อันดับ 134)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 141)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้วเห็นว่า โจทก์ซึ่งเป็นผู้เสียหายยังมิได้ถอนคำร้องทุกข์หรือถอนฟ้องเมื่อนายสมพงษ์รวยฟูพันธ์ กับนายสันต์ภมรบุตร จะอ้างเป็นหุ้นส่วนกับโจทก์ และได้ตกลงยอมความกับจำเลยแล้วก็ตาม แต่หาทำให้คดีที่โจทก์ฟ้องต้องระงับไปไม่จึงจำหน่ายคดีไม่ได้ ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้วเห็นว่า โจทก์ซึ่งเป็นผู้เสียหายยังมิได้ถอนคำร้องทุกข์หรือถอนฟ้องเมื่อนายสมพงษ์รวยฟูพันธ์ กับนายสันต์ภมรบุตร จะอ้างเป็นหุ้นส่วนกับโจทก์ และได้ตกลงยอมความกับจำเลยแล้วก็ตาม แต่หาทำให้คดีที่โจทก์ฟ้องต้องระงับไปไม่จึงจำหน่ายคดีไม่ได้ ให้ยกคำร้อง

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ